

E CODD. A.

2. Si autem mortuos non fuerit, et varietatem seu debilitatem probabile ex hoc in corpus habuerit, 100 solidos culpabilis iudicetur, aut cum 6 iurit.

LXXXIV.

Si quis grafionem ad res alienas iniuste tollendas invitaverit, 45 solidos [culpabilis iudicetur, et] similem restituat.

LXXXV.

1. Si quis corpus mortuum, priusquam sepeliatur, expoliaverit, 100 solidos* cum capitale et dilaturas multetur.

*) culpabilis iudicetur et similis restituat *inserit* 7.

2. Si autem eum ex homo traxerit et expoliaverit, 200 solidos cum capitale et dilaturas culpabilis iudicetur, vel wargus sit*, usque ad parentibus satisfecerit.

*) hoc est expulsus *inserunt* 8. 10.

LXXXVI.

1. Si quis caballum alterius mortuum seu quo-

E CODD. B.

2. Si autem mortuus non fuerit, et varietatem seu debilitatem probabilem ex hoc in corpore habuerit, 100 solidis culpabilis iudicetur, aut cum 6 iuret.

LXXXVI.

De gravione iniuste invitato.

Si quis gravionem ad res alienas iniuste tollendas invitaverit, 45 solidos componat, et similem restituat.

LXXXVII.

De corpore expoliato.

1. Si quis corpus mortuum, priusquam sepeliatur, expoliaverit, 100 solidis cum capitale et dilatura multetur.

2. Si autem eum ex humo traxerit et expoliaverit, 200 solidis cum capitale et delatura culpabilis iudicetur, vel wargus sit, hoc est expulsus, usque dum parentibus satisfaciat.

LXXXVIII.

De caballo excorticato.

1. Si quis caballum alterius mortuum seu quodcumque

E CODD. A.

cumque libet animal extra consilium domini sui excorticaverit, 30 solidos culpabilis iudicetur.

2. Si autem negaverit, et convictus fuerit, 100 solidos cum capitale et delatura multetur.

LXXXVII.

Si quis hominem, qui forbannitus est, in domo recipere praesumpserit, si Ribuarus est, 60 solidos, si regius, Romanus, vel ecclesiasticus, 30 solidos culpabilis iudicetur.

LXXXVIII.

Hoc autem consensu et consilio seu paterna traditione et legis consuetudinem super omnia iubemus, ut nullus obtinatis, maior domus, domesticus, comes, gravio, cancellarius, vel quibuslibet gratibus sublimitas, in provincia Ribuarus in iudicio resedens munera ad iudicio pervertendo non recipiat. Quod si quis in hoc depraehensus fuerit, de vita componatur.

E CODD. B.

libet animal extra consilium domini sui excorticaverit, 30 solidis culpabilis iudicetur.

2. Si autem negaverit, et convictus fuerit, 100 solidis cum capitale et delatura multetur.

LXXXIX.

De homine forbannito.

Si quis hominem, qui forbannitus est, in domum recipere praesumpserit, si Ribuarus est, 60 solidis, si regius, Romanus, vel ecclesiasticus, 30 solidis culpabilis iudicetur.

XC.

Ut nemo munera in iudicio accipiat.

Hoc autem consensu et consilio seu paterna traditione et legis consuetudine super omnia iubemus, ut optimates, maiores domus, domesticis, comes, graviones cancellarii, vel quibuslibet gradibus sublimati, in provincia Ribuarus in iudicio residentes munera ad iudicium pervertendum non recipiant. Quod si quis in hoc depraehensus fuerit, de vita componat.

E CODD. A.

LXXXIX.

Nec nullus iudex fiscalis de quacumque libet causa freta non exigat, priusquam facinus conponatur. Si quis autem per cupiditatem istam transgressus fuerit, legibus conponatur. Fretum autem non illi iudici tribuat, cui culpa commisit; sed illi, qui solutionem recipit, terciam partem coram testibus fisco tribuat, ut pax perpetua stabilis permaneat.

EXPLICIT LEX RIBUARIA. DEO GRATIAS. AMEN.

E CODD. B.

XCI.

Ut iudices sive missi fiscales freda non exigant, priusquam facinus conponatur.

Hoc quoque iubemus, ut iudices supra nominati sive fiscales de quacumque libet causa freda non exigant, priusquam facinus conponatur. Si quis autem per cupiditatem ista transgressus fuerit, legibus conponatur. Fredum autem non illi iudici tribuat, cui culpam commisit; sed illi, qui solutionem recipit, tertiam partem coram testibus fisco tribuat, ut pax perpetua stabilis permaneat.

EXPLICIT LEX RIBUARIORUM.

CORRIGENDUM.

Titulus 25. legis Ribuariae secundum textum A, quem edidi, compositionem 6 solidorum, non 5 solidorum habet. Compositio 5 solidorum, quam textus B et codd. A 2—4. 6. 7. 9. 10. habent, postea inducta esse videtur. Mutanda igitur erunt, quae p. 15 (§. 7) disserui. Solus tit. 24 (qui compositionem Salicam 2¹/₂ solidorum habet) postea legi Ribuariae additus esse videtur.

CAPITULARE LEGI RIBUARIAE ADDITUM. 803.

*ex editione Alfredi Boretii repetitum*¹.

LL. Capp. I, p. 117. Incipit nova legis constitutio Karoli imperatoris qua in lege Ribuarie mittenda est.

1. I. cap. Si quis ingenuus ingenuum ictu percusserit, quindecim solidos componat.

2. X. cap. Homo regius, id est fiscalinus, et ecclesiasticus vel litus interfectus centum solidis componatur.

3. XII. cap. Homo ingenuus, qui multa qualibet solvere non potuerit et fideiussores non habuerit, liceat ei semetipsum in wadium ei, cui debitor est, mittere, usque dum multa, quam debuit, persolvat.

4. Item in eodem capitulo². De soniste aut sexcentos solidos componat aut cum duodecim iuret aut, si ille, qui causam quaerit, duodecim hominum sacramentum recipere noluerit, aut cruce aut scuto et fuste contra eum decertet.

5. XX. cap. Nemini liceat servum suum propter damnum ab illo cuilibet inlatum dimittere; sed iuxta qualitatem damni dominus pro ipso respondeat vel eum in compositione aut ad poenam petitoris offerat. Si autem servus perpetrato scelere fugerit, ita ut a domino penitus inveniri non possit, sacramento
p. 118. se dominus eius excusare studeat, quod nec suae voluntatis nec conscientiae fuisset, quod servus eius tale facinus commisit*.

*) XXX. Sicut petierunt, ita dominus imperator consensit addunt *codd.* 1. 2.

6. XXXIII. cap.³ Si quis ad mallum legibus manitus fuerit et non venerit, si eum sunnis non detenuerit, quindecim solidis culpabilis iudicetur; sic ad secundam et terciam. Si autem ad quartam venire contempserit, possessio eius in bannum mittatur, donec veniat et de re, qua interpellatus fuerit, iustitiam fatiat. Si infra annum non venerit, de rebus eius, quae in bannum missae sunt, rex interrogetur, et quicquid inde iudicaverit fiat. Prima ammonitio* super noctes septem, secunda super noctes quattuordecim, tertia super viginti et unam, quarta

*) manitio *cod.* 3. 4.

1) *Codices numeris 1—4. a Boretio notati sunt:* 1. *Paris.* 4629. 2. *Cheltenham* 1736. 3. *Vatic. Pal.* 773. 4. *Epored.* 33. 2) *Spectat ad tit. 18. huius editionis.* 3) *Spectat ad tit. 32. huius editionis.*